

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4850/2538

นาย ประจวบ เทียนรอด
นาย พรหม เมืองแป้น กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1367

ป.วิ.พ. มาตรา 55

ป.ที่ดิน มาตรา 58 ทวิ

ที่ดินพิพาทที่โจทก์ได้รับมาอยู่ในระยะเวลาห้ามโอนเป็นที่ดินที่รัฐยังไม่ได้มอบสิทธิครอบครองให้โจทก์มีสิทธิเพียง ทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทไม่อาจสละหรือ โอนสิทธิครอบครองให้แก่ผู้อื่นได้การที่โจทก์ขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยทั้งสองจึงไม่มีผลตามกฎหมายโจทก์ย่อมมี อำนาจฟ้อง ขับไล่จำเลยทั้งสองออกจากที่ดินพิพาทได้

โจทก์ ฟ้อง ว่า โจทก์ เป็น เจ้าของ มีสิทธิ ครอบครอง ที่ดิน ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 3952 เนื้อที่ 10 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา ซึ่ง มีข้อกำหนด ของ ทางราชการ ห้ามโอน เป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2527 ตาม มาตรา 31แห่ง ประมวลกฎหมายที่ดิน หลังจาก โจทก์ ได้รับ น.ส.3 ก. แล้วโจทก์ ได้ กู้ยืม เงิน จำเลย ทั้ง สอง จำนวน 25,000 บาท โจทก์ ได้ มอบน.ส.3 ก. ดังกล่าว ให้ จำเลย ทั้ง สอง ยึดถือ ไว้ และ ยอม ให้ จำเลย ทั้ง สองเข้า ทำกิน ใน ที่ดิน ต่าง ดอกเบี้ย ต่อมา ปลาย ปี 2534 โจทก์ นำ เงิน25,000 บาท ไป ชำระ

แก่ จำเลย ทั้ง สอง และ ขอรับ น.ส.3 ก. และ ขอให้ส่งมอบ ที่ดิน คื่น แก่ โจทก์ แต่ จำเลย ทั้ง สอง ไม่ยอม ทำให้ โจทก์ เสียหายขอให้ บังคับ จำเลย ทั้ง สอง และ บริวาร ออกจาก ที่ดิน ตาม หนังสือ รับรองการ ทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 3952 ดังกล่าว แก่ โจทก์ และ ให้ชดใช้ ค่าเสียหาย แก่ โจทก์ ปี ละ 32,000 บาท นับแต่ วันฟ้อง จนกว่าจำเลย ทั้ง สอง และ บริวาร จะ ออก ไป จาก ที่ดิน ของ โจทก์

จำเลย ทั้ง สอง ให้การ ว่า โจทก์ ไม่เคย กู้ยืม เงิน จาก จำเลย ทั้ง สอง ความจริง โจทก์ ได้ นำ ที่ดิน ดังกล่าว ทำ สัญญาซื้อขาย ให้ แก่ จำเลย ทั้ง สองใน ราคา 25,000 บาท จำเลย ทั้ง สอง ชำระ ราคา แก่ โจทก์ ครบถ้วน ใน วัน ทำ สัญญาแล้ว และ โจทก์ ยอม ให้ จำเลย ทั้ง สอง เข้า ครอบครอง ทำประโยชน์ ใน ที่ดินดังกล่าว ตั้งแต่ วัน ทำ สัญญา พร้อม มอบ น.ส.3 ก. ของ ที่ดิน ให้ แก่ จำเลย ทั้ง สอง ยึดถือ ไว้ และ ตกลง กัน ว่า โจทก์ จะ ไป จดทะเบียน โอน ที่ดิน ดังกล่าวให้ แก่ จำเลย ทั้ง สอง เมื่อ ครบ กำหนด ห้ามโอน แล้ว จาก นั้น จำเลย ทั้ง สองครอบครอง ทำประโยชน์ ใน ที่ดิน ดังกล่าว โดย สงบ เปิดเผย และ ด้วย เจตนาเป็น เจ้าของ จน ถึง ปัจจุบัน เป็น เวลา 3 ปี เศษ และได้เสียภาษีบำรุงท้องที่ ตลอดมา จำเลย ทั้ง สอง มีสิทธิ ครอบครอง ที่ดินพิพาทโจทก์ ไม่เสีย หาย แต่อย่างใด ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 เห็นสมควร วินิจฉัย ปัญหาข้อกฎหมาย ก่อน ว่าหนังสือ สัญญา การ ซื้อ ขาย ตาม เอกสาร หมายเลข 3 ที่ จำเลย ทั้ง สอง อ้างว่าโจทก์ ได้ ตกลง ขาย ให้ แก่ จำเลย ทั้ง สอง มีผล ใช้ บังคับ ตาม กฎหมาย หรือไม่แล้ว วินิจฉัย ว่า สัญญาซื้อขาย ตกเป็น โฆษะ โจทก์ มีสิทธิ ฟ้องขับไล่ ได้พิพากษากลับ

ให้ จำเลย ทั้ง สอง ออก ไป จาก ที่ดินพิพาท ตาม ฟ้อง และห้าม เกี้ยวข้อง อีก ต่อ ไป ให้ จำเลย ทั้ง สอง ส่งมอบ หนังสือ รับรองการ ทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ของ ที่ดินพิพาท คืน แก่ โจทก์ คำขอ อื่น ให้ยก

จำเลย ทั้ง สอง ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "คดี นี้ มี ราคา ทรัพย์สิน หรือ จำนวน ทุนทรัพย์ที่พิพาท กัน ใน ชั้นฎีกา ไม่เกิน สอง แสน บาท ห้าม มิให้ คู่ความ ฎีกาใน ข้อเท็จจริง ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา248 วรรคหนึ่ง จำเลย ทั้ง สอง คง ฎีกา ได้ แต่ เฉพาะ ปัญหาข้อกฎหมายแต่ ใน การ วินิจฉัย ปัญหา เช่นว่า นี้ ศาลฎีกา จำต้อง ถือ ตาม ข้อเท็จจริงที่ ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 ได้ วินิจฉัย จาก พยานหลักฐาน ใน สำนวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 238 ประกอบ มาตรา 247ซึ่ง ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พัง ข้อเท็จจริง ว่า โจทก์ เป็น ผู้มีชื่อ เป็นผู้มี สิทธิ ครอบครอง ที่ดิน ตาม หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.)เลขที่ 3952 ตำบล ธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัด นครสวรรค์ เนื้อที่ 10 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา ตาม สำเนา หนังสือ รับรอง การ ทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เอกสาร หมายเลข จ. 1 ซึ่ง มี ข้อความ ว่า ห้ามโอน10 ปี ตาม มาตรา 31 แห่ง ประมวลกฎหมายที่ดิน นับ แต่ วันที่ 1 มิถุนายน2527 ปัจจุบัน จำเลย ทั้ง สอง เป็น ผู้ครอบครอง ทำกิน ใน ที่ดินพิพาทคดี มี ปัญหาข้อกฎหมาย ที่ จะ ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา จำเลย ทั้ง สอง ว่าการ ที่ จำเลย ทั้ง สอง ครอบครอง ที่ดินพิพาท ตลอดมา นั้น ทำให้ จำเลย ทั้ง สองได้ สิทธิ ครอบครอง ที่ดินพิพาท ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1377, 1378 โจทก์ จะ ฟ้องขับไล่ จำเลย ทั้ง สอง ออกจาก ที่ดินพิพาทไม่ได้ นั้น เห็นว่า ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 58 ทวิ วรรคห้าบัญญัติ ใจความ ว่า ภายใน 10 ปี นับแต่ วันที่ ได้รับ โฉนด ที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ตาม วรรค หนึ่ง ห้าม มิให้ บุคคล ตาม วรรคสอง(3) ผู้ได้ มา ซึ่ง สิทธิ ใน ที่ดิน ดังกล่าว โอน

ที่ดิน นั้น ให้ แก่ ผู้อื่นเว้นแต่ เป็น การ ตกทอด ทาง มรดก หรือ โอน ให้ แก่ ทบวง
การเมือง องค์การของรัฐ บาลตาม กฎหมาย ว่าด้วย การ จัดตั้ง องค์การ ของรัฐ
บาล รัฐวิสาหกิจที่ จัดตั้ง ขึ้น โดย พระราชบัญญัติ หรือ โอน ให้ แก่ สหกรณ์ เพื่อ
ชำระหนี้โดย ได้รับ อนุมัติ จาก นายทะเบียน สหกรณ์ และ วรรคหก บัญญัติ
ใจความ ว่าภายใน กำหนด ระยะเวลา ห้ามโอน ตาม วรรคห้า ที่ดิน นั้น ไม่อยู่ ใน
ข่ายแห่ง การ บังคับคดี เห็น ได้ว่า ที่ดินพิพาท ที่ โจทก์ ได้รับ มา ตามประมวล
กฎหมายที่ดิน มาตรา 58 ทวิ ซึ่ง อยู่ ระหว่าง กำหนด ระยะเวลาห้ามโอน ภายใน
10 ปี นั้น เป็น ที่ดิน ที่ รัฐ ยัง ไม่ได้ มอบ สิทธิ ครอบครองให้ แก่ โจทก์ โจทก์ คง
มีสิทธิ เพียง ทำประโยชน์ ใน ที่ดินพิพาท เท่านั้นเมื่อ โจทก์ ไม่มี สิทธิ ครอบครอง
ใน ที่ดินพิพาท จึง ไม่อาจ สละ หรือโอนสิทธิ ครอบครอง ที่ดินพิพาท ตาม ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1377 หรือ มาตรา 1378 ให้ แก่ ผู้อื่น ได้ การ ที่
โจทก์ ขาย ที่ดินพิพาท ให้ แก่ จำเลย ทั้ง สอง จึง ไม่มี ผล ตาม กฎหมาย จำเลย
ทั้ง สอง ไม่มี สิทธิครอบครอง ที่ดินพิพาท เมื่อ โจทก์ ไม่ประสงค์ จะ ให้ จำเลย ทั้ง
สองอยู่ ใน ที่ดินพิพาท อีก ต่อไป โจทก์ ย่อม มีอำนาจ ฟ้องขับไล่ จำเลย ทั้ง สอง
ออกจาก ที่ดินพิพาท ได้ ที่ ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิจารณา มา ศาลฎีกา เห็นฟ้องด้วย
ฎีกา จำเลย ทั้ง สอง ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(ผล अनुवर्तननितिकार-सम्पोग सेननेयम-पिमल समानित्य)

(1) สิทธิครอบครองเป็นสิทธิที่ได้มาโดยชอบเท็จจริงเมื่อยึดถือทรัพย์สินใดโดยเจตนา ยึดถือเพื่อตนกฎหมายถือว่าได้สิทธิครอบครองทั้งสิ้น(ป.พ.พ.มาตรา1367)ที่ว่า"เพื่อ ตน"หมายความว่าเพื่อประโยชน์ของ

ตน(debecker,AnnotatedCivilCodeofJapan,1909.p.179)สิทธิครอบครองนั้นการ ได้มาไม่เกี่ยวกับกฎหมายแม้จะบุกรุกลักขโมยมาก็ได้สิทธิครอบครองและแม้เป็นที่ สาธารณะหรือที่ดินที่รัฐห้ามโอนก็ได้สิทธิครอบครองโดยกฎหมายรับรองสิทธิตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1367จะผิดต่อกฎหมายต้องรับโทษบังคับ กันอย่างนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งการครอบครองก็หมายถึงสิทธิครอบครองเพราะสิทธิ ครอบครองกับการครอบครองเป็นอันเดียวกันเพียงแต่เมื่อกล่าวในแง่สิทธิเรียกว่า สิทธิครอบครองกิริยาที่ผู้ครอบครองกระทำต่อทรัพย์สินนั้นคือครอบครองการกระทำ ของผู้ครอบครองเรียกว่าการครอบครองสิทธิของผู้ครอบครองเรียกว่าสิทธิครอบ ครอง(ศาสตราจารย์จิตติตติงศภักดิ์,คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา,2513หน้า1953- 1954)การสละการครอบครองก็หมายความว่าสละสิทธิครอบครองการโอนการครอบ ครองก็หมายความว่าโอนสิทธิครอบครองการสละหรือโอนสิทธิครอบครองก็ หมายความว่าไม่ยึดถือทรัพย์สินโดยมีเจตนายึดถือเพื่อตนแล้วโอนสิทธิครอบครองก็ หมายความว่าโอนให้ผู้อื่นได้เข้ายึดถือโดยเจตนายึดถือเพื่อตนต่อไปอีกการสละหรือ โอนสิทธิครอบครองจะมาห้ามกันไม่ได้กฎหมายห้ามก็ห้ามไปจะสละหรือโอนกันเสีย อย่างเพราะสิทธิครอบครองได้มาโดยชอบเท็จจริงไม่เกี่ยวกับกฎหมายดังว่าข้างต้นเมื่อ ขัดหรือผิดต่อกฎหมายก็ต้องบังคับกันไปเป็นอีกเรื่องหนึ่ง (2)คดีนี้ที่ดินพิพาทที่โจทก์ ได้รับมาอยู่ในระยะเวลาห้ามโอนเป็นที่ดินที่ศาลฎีกาว่ารัฐไม่ได้มอบสิทธิครอบครอง ให้แก่โจทก์โจทก์คงมีสิทธิเพียงทำประโยชน์ในที่ดินนั้นเท่านั้นผู้บันทึกเห็นว่าถ้าตอน

ที่โจทก์เข้าทำประโยชน์นั้นโจทก์ได้ยึดถือไว้ด้วยก็ยอมได้สิทธิครอบครองแนวการทำประโยชน์ในที่ดินก็ถือว่าได้มีเจตนายึดถือเพื่อตนแล้วอย่างไม่มีปัญหาจะพูดว่าไม่มีสิทธิครอบครองนั้นพูดไม่ได้ (3) การโอนสิทธิหรือกรรมสิทธิ์เป็นคนละเรื่องกับการโอนการครอบครอง(หมายความว่าโอนสิทธิครอบครองเพราะการครอบครองกับสิทธิครอบครองเป็นอย่างเดียวกันดังกล่าวข้างต้น)ประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 58 ทวิวรรคห้าบัญญัติไว้ว่าภายใน 10 ปีนับแต่วันได้รับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามวรรคหนึ่งห้ามมิให้บุคคลตามวรรคสอง (3) ผู้ได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินดังกล่าวโอนที่ดินนั้นให้แก่ผู้อื่นซึ่งนั้นก็ต้องหมายความว่าโอนสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินไม่ใช่ห้ามโอนการครอบครองหรือสิทธิครอบครองเพราะการครอบครอง(คือสิทธิครอบครอง)นั้นจะห้ามโอนกันไม่ได้ดังกล่าวข้างต้นหรือแม้จะมีกฎหมายห้ามโอนการครอบครองกฎหมายห้ามก็ห้ามไปจะมาห้ามบุคคลมิให้ยึดถือโดยมีเจตนายึดถือเพื่อตนกันไม่ได้ดังกล่าวในข้อ (1) ด้วยเหตุนี้เราจึงพูดกันไม่ได้ว่าไม่อาจสละหรือโอนสิทธิครอบครองให้แก่ผู้อื่นได้แต่คดีตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้กฎหมายได้ห้ามโอนสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทต่างหากมิได้ห้ามโอนการครอบครองหรือสิทธิครอบครอง (4) สิทธิครอบครองเป็นทรัพย์สินที่มีใช้บุคคลสิทธิที่จะบังคับกันได้ระหว่างคู่สัญญาคดีนี้ศาลฎีกาว่าโจทก์ไม่อาจสละหรือโอนสิทธิครอบครองให้ผู้อื่นได้การที่โจทก์ขายที่พิพาทให้จำเลยไม่มีผลตามกฎหมายทั้งๆที่ตามข้อเท็จจริงนั้นโจทก์ได้สละการครอบครอง(สิทธิครอบครอง)ให้จำเลยแล้วจะมาถือว่าโจทก์ไม่อาจสละหรือโอนการครอบครองให้จำเลยได้อย่างไรเพราะตามข้อเท็จจริงนั้นโจทก์ได้สละหรือโอนการครอบครองไปแล้วแต่เนื่องจากอยู่ในระยะเวลาที่กฎหมายห้ามโอนที่ดินพิพาท(ไม่ใช่เรื่องห้ามโอนการครอบครอง)สัญญาซื้อขายอันเป็นนิติกรรมจึงมีวัตถุประสงค์ที่ต้องห้ามขัดแย้งโดยกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 150 ตกเป็นโมฆะสิทธิครอบครองเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างเมื่อสัญญาซื้อขายเป็นโมฆะจึงเป็นกรณีที่มีเหตุที่มีได้มีได้เป็นขึ้นจำเลยได้สิทธิครอบ

ครองอันเป็นทรัพย์สินไปโดยมูลหนี้ลามิควรรได้จึงต้องคืนแก่โจทก์ตาม
มาตรา406โจทก์จึงฟ้องขับไล่โดยเรียกคืนที่พิพาทจากจำเลยได้ศาลฎีกาควรจะอ้าง
เหตุที่ขับไล่จำเลยได้ด้วยเหตุนี้ ?ไฟจิตรบุญญพันธุ์?